

Vysvětlíme, kdy a jak Vám v oblasti školství pomůže (dětský) ombudsman. Objasníme, čím se může zabývat ombudsman a dětský ombudsman. Poradíme, co byste nejdříve měli udělat. Popíšeme také nejčastější případy ze školství. Na konci letáku se dozvíte, kde najdete více informací.

Kdy Vám (dětský) ombudsman může pomoci?

Aby Vám (dětský) ombudsman mohl pomoci,

- **případ se musí týkat:**
 - úřadu nebo někoho jiného, jehož jednání/nečinnost může prošetřit (vysvětlíme),
 - postupu, jímž se může zabývat, a
- pokud jste dospělí, **pokuste se o nápravu** (odvolejte se, stěžujte si nebo jinak).

Čí postup a v čem může prověřit dětský ombudsman a ombudsman?

Dětský ombudsman může v případech dětí mladších 18 let prošetřit jednání (nečinnost) například:

- **úřadů** (Česká školní inspekce, krajské úřady, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

Ombudsman

také **může** prošetřit jednání (nečinnost) úřadů,

- **škol** (včetně soukromých), školních jídelen, družin a některých kroužků:



- přijetí či nepřijetí,
- vyloučení,
- omezení přístupu ke vzdělání,
- šikanu dítěte,
- přijetí podpůrných opatření pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami,
- vydání školní dokumentace, vydání vysvědčení,
- poskytování informací nebo komunikaci s rodiči,
- a to i diskriminaci při tomto jednání,



Zpravidla nemůže zkoumat pedagogické nebo organizační postupy:

- hodnocení žáka,
- přístup učitele k výuce,
- volbu konkrétního učitele, rozvrh hodin,
- určení konkrétní třídy.

ale **nemůže** posoudit jednání

- škol,
- školních jídelen, družin, kroužků
- školských poradenských zařízení,
- zřizovatelů škol
- CERMATu,

ledaže by šlo o diskriminaci.

- školských poradenských zařízení (speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny) → jejich doporučení,
- zřizovatelů škol (většinou obce): → zajištění kapacity škol,
- CERMAT (Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Čím se zabývá **ombudsman**?

Ombudsman může zkoumat:

- řízení a rozhodnutí například o:
 - výsledku maturitní zkoušky,
 - uznání zahraničního vzdělávání,
 - posouzení studia na zahraniční vysoké škole pro daňové účely,
- nečinnost krajských úřadů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo
- diskriminaci.

Jak se mám bránit, než napíšu (dětskému) ombudsmanovi?

Nesouhlasím – nelíbí se mi:

- **správní rozhodnutí:**
 - [včas se odvolejte](#) (podejte rozklad) – podle poučení v rozhodnutí;
- **zpráva nebo doporučení SPC nebo PPP** (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny):
 - [včas požádejte o revizi](#);
- **postup ředitele školy:**
 - [podejte stížnost nebo podnět k České školní inspekci](#);
- **situace ve škole**, školském zařízení či školském poradenském zařízení:
 - nejprve požádejte o pomoc ředitele/ředitelku školy (zařízení),
 - pokud to nepomůže, [podejte stížnost nebo podnět k České školní inspekci](#),
 - (také můžete vyrozumět školskou radu složenou se zástupců školy, rodičů a zřizovatele);
- **postup České školní inspekce:**
 - stěžujte si řediteli krajského inspektorátu České školní inspekce;
- **neposkytnutí vyžádané informace:**
 - [odvolejte se](#) nebo si [stěžujte](#) podle informačního zákona;
- **nečinnost úřadu:**
 - žádejte přijetí opatření proti nečinnosti ([náš formulář žádosti/podnětu](#)).

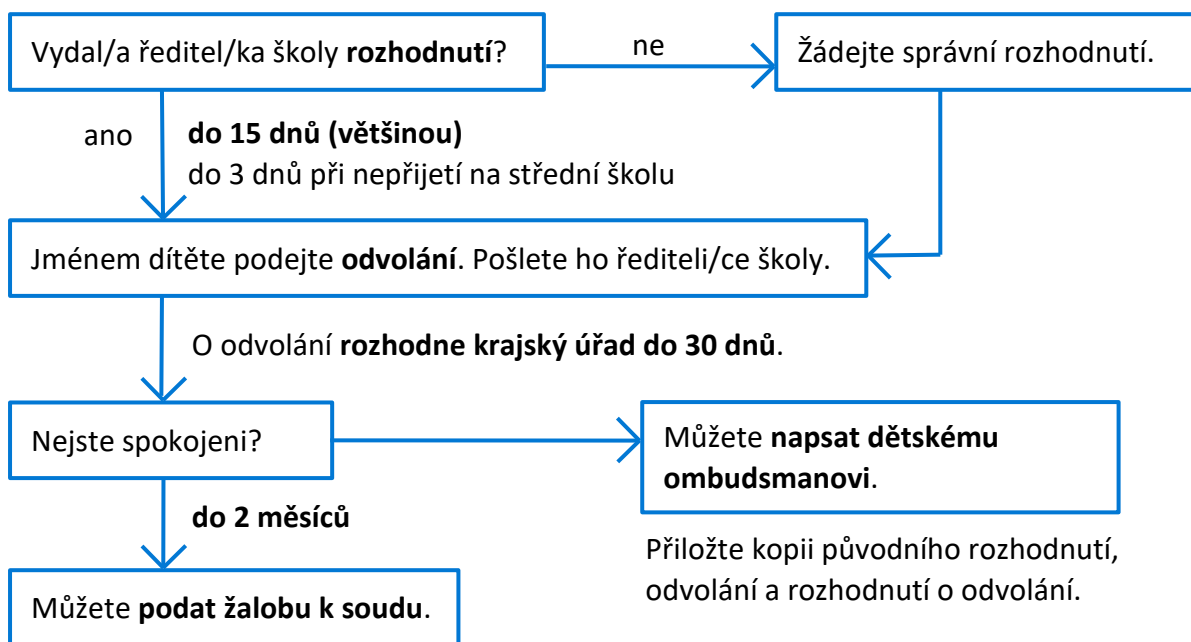
Ted' vše vysvětlíme podrobně:

Dítě nepřijali do školky (do školy) nebo je vyloučili. Co mohu dělat?

Ředitel/ka školy musí vydat **písemné a odůvodněné správní rozhodnutí**, například pokud dítě:

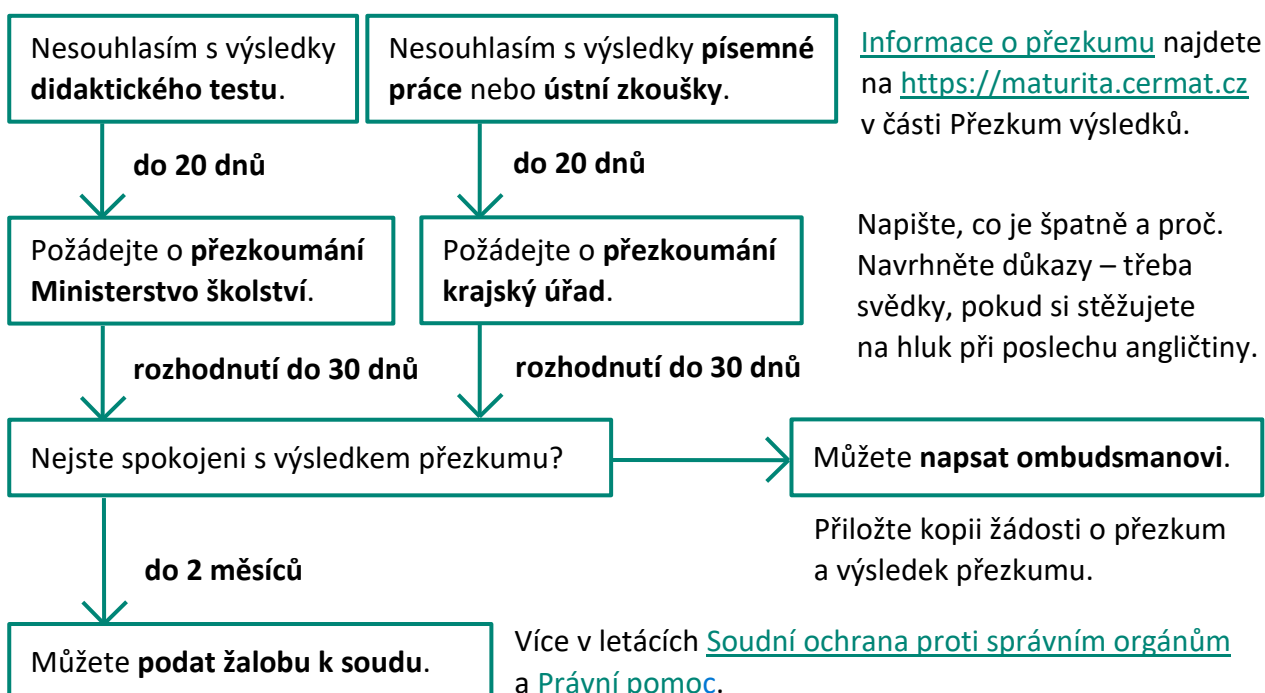
- nepřijme do školky, protože není očkované.
- nepřijme do první třídy, protože upřednostnil/a děti, které už mají ve škole sourozence.
- nepřijme na střední školu.
- vyloučí ze školy.

Proti takovému rozhodnutí se můžete odvolat:

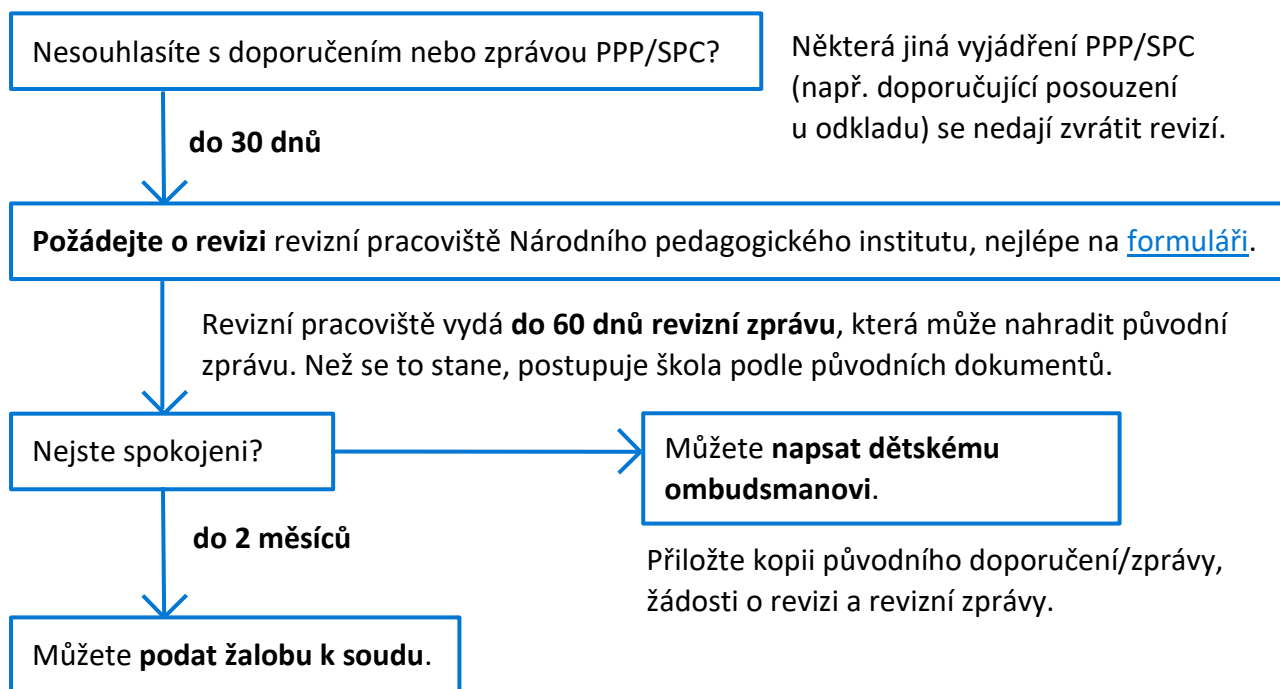


Více v letáku [Soudní ochrana proti správním orgánům](#).
Poradte se s advokátem (více v letáku [Právní pomoc](#)).

Neudělal/a jsem maturitu. Mohu se nějak bránit?



Nesouhlasím s doporučením nebo zprávou PPP/SPC



Více v letáku [Soudní ochrana proti správním orgánům](#).

Poradte se s advokátem (více v letáku [Právní pomoc](#)).

Ředitel/ka dítěti neposkytl/a podpůrná opatření podle doporučení PPP

Pokud ředitel/ka školy nerespektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny, **napište [krajskému inspektorátu České školní inspekce](#) (www.csicr.cz)**.

Pokud Vám (dítěti) nepomůže, napište dětskému ombudsmanovi.

Co mohu dělat, pokud mě (mé dítě) škola diskriminuje?

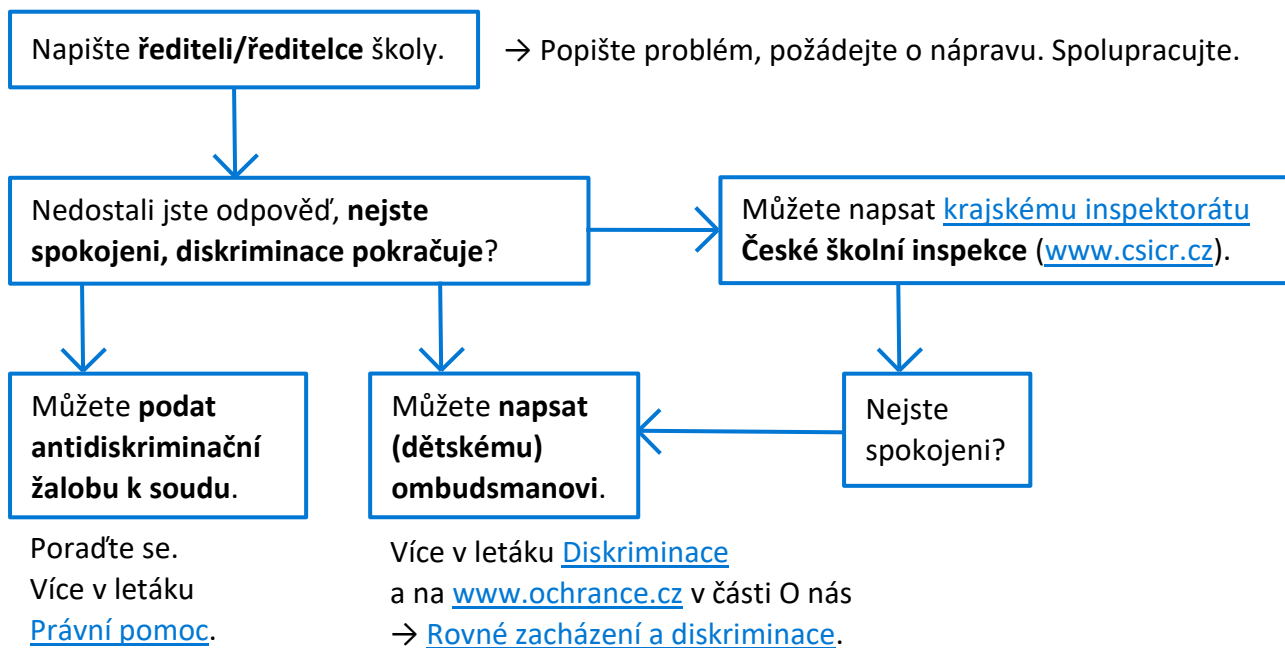
V těchto případech záleží také na:

- **způsobu** možné diskriminace (pokud spočívá v rozhodnutí, odvolejte se [jako u nepřijetí](#)) a
- **věku dítěte**, o které jde:
 - případy dětí mladších 18 let často může podrobně prověřit dětský ombudsman;
 - u starších dětí a tam, kde by dětský ombudsman zasáhnout nemohl, ombudsman poradí možným obětem diskriminace.

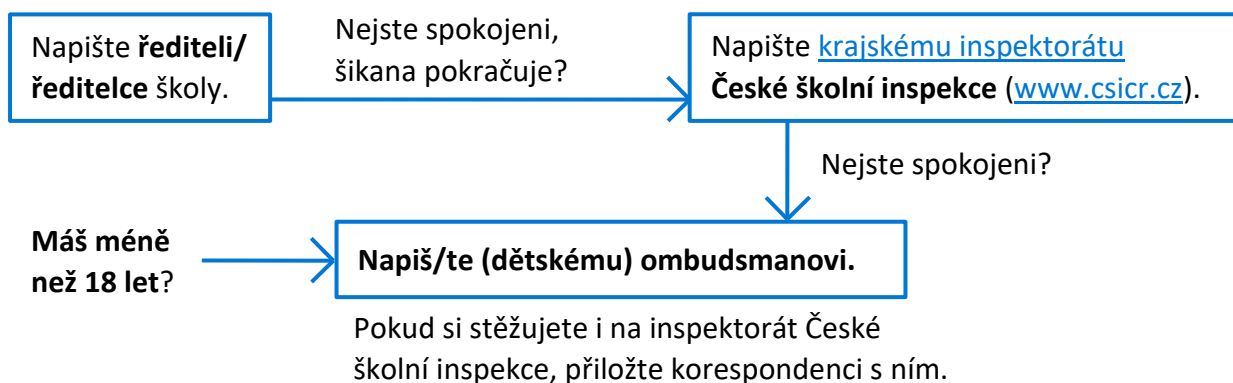
O diskriminaci může jít, například pokud:

- škola dítěti s ADHD nezajistí asistenta pedagoga přes doporučení školského poradenského zařízení,
- ředitel/ka nepřijal/a dívku do první třídy jenom proto, že je Romka,
- spolužáci se dítěti posmívají kvůli tomu, že je lesba/gay/queer, a škola nic nedělá.

Co tedy můžete dělat:



Co když mé dítě ve škole šikanují?



Jak se obrátit na Českou školní inspekci (ČŠI)?

ČŠI prověřuje, zda škola nebo školské zařízení postupuje správně.

Nezáleží na tom, kdo jí napíše (dítě nebo dospělý, žák, rodič nebo učitel). Na problémy můžete upozornit i anonymně.

Napište e-mail nebo dopis [krajskému inspektorátu České školní inspekce \(www.csicr.cz\)](#) podle místa školy, na kterou si stěžujete. Můžete použít [formulář pro podání stížnosti](#) na webu ČŠI.

Ke stížnosti přiložte **důkazy** (např. e-maily, SMS, snímky obrazovky z informačního portálu školy, zápisy z jednání, audio či video nahrávky, označte svědky).

Co ČŠI udělá s mojí stížností?

ČŠI školu navštíví a prověří to, co uvádíte ve stížnosti. Na průběh událostí se může ptát žáků i zaměstnanců školy, může nahlížet do dokumentace školy nebo provést hospitaci v hodině.

O výsledku šetření ČŠI **vyrozumí zřizovatele školy.**

ČŠI může zkontrolovat i to, zda škola dodržuje právní předpisy, a **uložit řediteli školy, aby situaci napravil.** Za nesplnění této povinnosti mu hrozí **pokuta** až 50 000 Kč.

Co mám dělat, pokud nejsem spokojen/a s postupem ČŠI?

Na postup (inspektorátu) ČŠI si můžete **stěžovat u ředitele či ředitelky krajského inspektorátu.** Ve stížnosti uveďte, s čím jste nespokojeni a proč si myslíte, že ČŠI nepostupovala správně.



Pokud stížnost podáte e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, musíte ji do 5 dnů (znova) podat ústně do protokolu, dopisem, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou. Pokud to neuděláte, nemusí se ředitel/ka e-mailovou stížností zabývat.

Ředitel/ka inspektorátu Vás **do 60 dnů** vyrozumí o způsobu vyřízení stížnosti.

Pokud nebudete spokojeni ani pak, napište na **ústředí ČŠI** (posta@csicr.cz).

Pokud se ani pak situace ve škole nezmění, můžete napsat (dětskému) ombudsmanovi (podatelna@ochrance.cz).

ČŠI mi dala za pravdu, přesto se nic neděje

ČŠI postupuje různě: prošetří stížnost, provede inspekční činnost nebo kontrolu.

Nejčastěji ČŠI na základě stížnosti prošetří konkrétní selhání školy a výsledek předává zřizovateli školy k vyřízení. Ten musí zvolit vhodné prostředky nápravy.



Zřizovatel není vázán výsledky šetření ČŠI, svůj postoj ale musí přesvědčivě obhájit, aby dodržel principy dobré správy.

Zeptejte se zřizovatele školy na opatření k nápravě, která přijal.

Pokud Vám neodpoví nebo nevysvětlí svůj postup, můžete **napsat dětskému ombudsmanovi** (podatelna@ochrance.cz).

Co se stane, pokud napíšu (dětskému) ombudsmanovi?

(Dětský) ombudsman si Váš dopis přečte a **dá Vám vědět, zda případ bude moci prošetřit.**

I kdyby se případem nemohl zabývat, **poradí** Vám, co dělat, nebo Vás **odkáže** na toho, kdo Vám může pomoci.

Kde najdu, co už (dětský) ombudsman zjistil a řekl?

Dětem přibližujeme případy ze školství na deti.ochrance.cz.

V Evidenci stanovisek ombudsmana (eso.ochrance.cz) můžete hledat:

- „fulltextem“ – napište slova, která Vás zajímají,
- podle oblasti práva – zadejte:
 - 216.7 *Správa na úseku školství*, 236.6 *Školství* nebo 226 *Diskriminace – vzdělávání* (případy ombudsmana, do června 2025 včetně případů dětí) nebo
 - 1216.7 *Správa na úseku školství* nebo 1236.6. *Školství* (případy dětského ombudsmana od července 2025).

Vybrané případy najdete i v našem [sborníku stanovisek Školství](#).

Naše letáky najdete na www.ochrance.cz v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).